

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DEL PACIENTE

Clínica Médica Integra S.A. • Código: PL-RGPD-2026 • Versión 2.4

Aviso de Confidencialidad: Este documento contiene las normativas reguladoras, políticas internas y protocolos técnicos obligatorios aplicados por Clínica Médica Integra para el tratamiento, resguardo y protección de la información sensible de los pacientes. Cumple con los estándares internacionales de salud y normativas vigentes sobre protección de datos personales.

Sección 1: Marco Legal y Compromiso Institucional

Clínica Médica Integra asume el compromiso ético y legal de proteger la privacidad de toda la información suministrada por sus pacientes en el marco de la prestación de servicios médicos, asistenciales y administrativos. Esta política se fundamenta en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad regulados por las leyes de protección de datos aplicables a los sistemas de salud pública y privada.

El tratamiento de datos de salud, considerados por la normativa como datos de carácter sensible, requiere un nivel de protección robusto y riguroso. Este documento describe exhaustivamente cómo se gestionan dichos activos de información desde el momento de su recolección primaria en nuestros canales presenciales y digitales.

Sección 2: Definiciones Operacionales y Técnicas

A efectos de la interpretación de este documento, se entenderá por:

- Historia Clínica Electrónica (HCE):** El repositorio informático unificado y cronológico donde consta toda la información médica, diagnósticos, procedimientos y evolución del paciente.
- Datos Sensibles de Salud:** Aquella información relativa a la salud física o mental, presente, pasada o futura, incluyendo datos genéticos, muestras biológicas y resultados de exámenes diagnósticos.
- Titular del Dato:** La persona física (paciente) cuya información es objeto de tratamiento.
- Responsable del Tratamiento:** Clínica Médica Integra S.A., encargada de definir los fines y medios del procesamiento de datos.

Sección 3: Recopilación de Datos y Origen de la Información

La clínica recopila datos personales a través de múltiples puntos de contacto, tanto físicos como virtuales. Durante la admisión presencial en los mostradores de recepción, se solicita información identificatoria básica con el fin de abrir el expediente médico individual del paciente.

Asimismo, los canales digitales como nuestra aplicación móvil corporativa, portales web de autogestión de turnos y sistemas de telemedicina registran datos transaccionales, direcciones IP de conexión, identificadores de dispositivo y cookies técnicas necesarias para proveer un entorno seguro.

Los profesionales médicos, durante la consulta clínica, añaden de forma directa información diagnóstica, prescripciones farmacológicas, antecedentes familiares de patologías crónicas y hábitos de vida que resultan esenciales para el correcto acto médico.

Sección 4: Finalidades Explícitas del Tratamiento de Datos

Los datos personales recabados por Clínica Médica Integra serán utilizados de manera restrictiva para los siguientes propósitos legítimos:

1. Prestación efectiva de servicios de salud médica integral, diagnóstico, tratamiento, hospitalización y seguimiento de pacientes.
2. Gestión, administración y optimización del sistema corporativo de turnos médicos, agendas de especialistas y recordatorios automatizados de asistencia.
3. Validación de cobertura médica, convenios corporativos, facturación institucional y auditorías prestacionales ante obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Sección 5: Bases Legales para el Procesamiento de Datos Sensibles

El procesamiento de los datos sensibles de salud por parte de la clínica no requiere de un consentimiento explícito constante cuando este sea estrictamente necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios.

Para aquellos tratamientos que excedan el ámbito estrictamente clínico u asistencial, como la participación en protocolos de investigación científica o programas epidemiológicos institucionales, la clínica implementará mecanismos específicos para recabar el consentimiento informado, el cual será siempre revocable, libre y documentado.

La recolección y tratamiento de datos también encuentra fundamento en la obligación legal de la institución de mantener un registro detallado e histórico de la atención de salud de la población, de acuerdo a las normativas de salud pública ministeriales.

Sección 6: Almacenamiento, Infraestructura y Retención Prolongada

Todos los registros digitales de las Historias Clínicas Electrónicas y bases de datos asociadas se almacenan de manera centralizada en un centro de datos de alta seguridad (Tier III), que cuenta con medidas de seguridad físicas, ambientales y lógicas avanzadas. El acceso físico a los servidores está restringido por controles biométricos.

Los datos de salud se conservarán durante el plazo legal obligatorio dictado por las leyes de ejercicio de la medicina y archivos sanitarios, el cual suele establecer un mínimo de diez (10) a quince (15) años contados desde la última actuación médica registrada en el expediente del paciente.

Sección 7: Medidas de Seguridad Lógica y Cifrado Avanzado

La seguridad de la información es un pilar crítico en la operación de nuestra arquitectura de TI. Todos los datos que transitan entre la aplicación móvil del paciente, el portal web y nuestros servidores internos viajan cifrados utilizando protocolos TLS 1.3 de alta seguridad.

En el almacenamiento en reposo (Storage Area Network), las bases de datos que contienen registros clínicos se encuentran encriptadas bajo el estándar AES-256. El personal de desarrollo de software utiliza datos anonimizados para ambientes de prueba, garantizando que la información de producción real jamás se filtre a entornos de desarrollo.

Adicionalmente, se realizan copias de seguridad (backups) diarias incrementales y semanales completas, almacenadas en una ubicación geográfica alternativa, protegida de catástrofes naturales y ataques cibernéticos de tipo ransomware.

Sección 8: Derechos del Paciente (Acceso, Rectificación y Supresión)

El paciente, como único dueño legítimo de sus datos personales, goza de amplios derechos protegidos por la ley, conocidos comúnmente como derechos ARCO. El titular tiene derecho a solicitar en cualquier momento una copia certificada e íntegra de su Historia Clínica Electrónica sin costo alguno.

Si el paciente detecta que sus datos de contacto, identificación o afiliación médica contienen errores, omisiones o desactualizaciones, podrá solicitar formalmente su rectificación inmediata adjuntando la documentación respaldatoria que corresponda a través de los canales habilitados.

Sección 9: Transferencias de Datos a Terceros y Coberturas

Clínica Médica Integra no vende, alquila ni comercializa bases de datos de pacientes bajo ninguna circunstancia. La transferencia de datos médicos a terceros está estrictamente limitada a los siguientes supuestos legales y operativos:

- A las empresas de medicina prepaga u obras sociales afiliadas al paciente, con el único fin de auditar las prestaciones y autorizar el pago de las prácticas médicas efectuadas.
- A laboratorios clínicos y centros de diagnóstico por imágenes tercerizados de la red prestacional, para la correcta carga y procesamiento de las órdenes de estudio solicitadas por los médicos tratantes.
- A las autoridades judiciales o sanitarias competentes cuando medie una orden legal expresa o una emergencia epidemiológica de notificación obligatoria.

Sección 10: Protocolo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad

En el eventual caso de una brecha de seguridad que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales de los pacientes, la clínica activará de inmediato su Plan de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.

El comité de crisis evaluará el impacto de la brecha y notificará de manera transparente a las autoridades regulatorias correspondientes dentro de las setenta y dos (72) horas de detectado el suceso. Asimismo, si el incidente representa un riesgo elevado para los derechos de los pacientes, se enviará una notificación directa por correo electrónico a los afectados.

| Sección 11: Uso de Cookies y Tecnologías de Rastreo en la App

Nuestra plataforma digital y aplicación móvil utilizan tecnologías de seguimiento esenciales para mantener las sesiones de usuario activas, garantizar la seguridad durante el inicio de sesión y compilar métricas agregadas de rendimiento del sistema.

Estas tecnologías no recopilan datos clínicos ni información médica privada del dispositivo del usuario. El paciente puede configurar las opciones de privacidad desde el menú de ajustes de la aplicación móvil, desactivando los análisis estadísticos no esenciales sin perder acceso a las funciones básicas.

| Sección 12: Responsable de Protección de Datos (DPO)

La clínica ha designado formalmente a un Oficial de Protección de Datos (Data Protection Officer) encargado de velar por el estricto cumplimiento de esta política y de actuar como canal de comunicación directo con los pacientes y los organismos reguladores.

Para consultas, quejas o el ejercicio de derechos sobre sus datos, puede contactarse directamente mediante correo postal a la sede central de la clínica o vía correo electrónico a la casilla dedicada: privacidad@clinicaintegral.fict, adjuntando copia de su documento de identidad.

Sección 13: Auditorías Internas y Capacitación del Personal

Todo el personal médico, de enfermería, técnico y administrativo que presta servicios en Clínica Médica Integra es sometido a capacitaciones obligatorias anuales en materia de confidencialidad de datos médicos e higiene digital.

Se realizan auditorías internas semestrales sobre los registros de accesos (logs) de la Historia Clínica Electrónica. Cualquier acceso no autorizado a la ficha médica de un paciente por parte de un colaborador sin justificación asistencial será sancionado severamente conforme al reglamento interno y leyes laborales.

Sección 14: Actualizaciones y Modificaciones a la Política

Clínica Médica Integra se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente política de privacidad en cualquier momento, con el fin de adaptarla a reformas legislativas, jurisprudenciales o cambios en la arquitectura tecnológica institucional.

Las modificaciones serán notificadas de manera fehaciente a través de avisos destacados en el portal web de la clínica y mediante notificaciones push dentro de la aplicación móvil con al menos diez días de anticipación a su entrada en vigencia.

Sección 15: Consentimiento y Aceptación de Términos

Al hacer uso de los servicios asistenciales de la clínica, registrarse en la aplicación móvil corporativa o firmar los formularios de admisión presencial, el paciente declara conocer, comprender y aceptar en su totalidad los términos contenidos en esta Política de Privacidad de Datos.

El paciente entiende que el rechazo al tratamiento de sus datos identificatorios y de salud mínimos impedirá la correcta prestación de los servicios médicos y administrativos por parte de la institución, imposibilitando la atención programada en consultorios.

Sección 16: Disposiciones Finales e Historial de Versiones

Esta política entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y deroga cualquier disposición o directiva interna previa que se oponga a lo establecido en este documento. Se mantiene una copia impresa firmada por el Directorio Médico en la oficina de Asuntos Legales.

Historial de Cambios Institucionales:

- Versión 1.0 (2022): Creación del marco de privacidad inicial para fichas físicas.
- Versión 2.0 (2024): Migración integral a la Historia Clínica Electrónica y cifrado de datos.
- Versión 2.4 (2026): Actualización por incorporación de la aplicación móvil y telemedicina avanzada.